

1502598-62.2020.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2180376/2020 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 12595438 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2052/20/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2180376 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502598-62.2020.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502598-62.2020.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2180376/2020 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 12595438 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2052/20/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2180376 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2052/20/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

STEFANI CRISTINA VIEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

STEFANI CRISTINA VIEIRA DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no Art. 33 "caput" do(a) SISNAD, porque, segundo a peça acusatória, no dia 23 de julho de 2020, por volta das 12h30min, nas dependências do "Autoposto Castelo - Gaal", situado da Rodovia SP 330, km 150, neste município e comarca, transportava e trazia consigo, com intuito de tráfico ilícito, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 47g (quarenta e sete gramas) de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, para venda a consumo de terceiros. A ré se deu por notificada com a apresentação de defesa preliminar (fls. 136/142), com denúncia recebida às fls. 155/156.

No dia de hoje, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogada a ré.

Em debates, o Ministério Público pleiteou a parcial procedência da denúncia, no que foi acompanhado pela Defesa.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.05, pelo boletim de ocorrência de fls.06/07, pelo auto de exibição e apreensão de fls.12, pelo laudo de constatação de fls.22/24 e definitivo de fls. 174/176, bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e deve ser imputada à ré.

Em audiência, os policiais militares André Luis Caetano e Rafael dos Santos Bertelli prestaram depoimentos uníssonos e coerentes no sentido de que receberam informações de que um passageiro de um ônibus estava transportando drogas e resolveram realizar diligência para a devida apuração do noticiado. Em seguida, os policiais avistaram um ônibus com destino de Franca e o seguiram até o Autoposto Castelo, na Via Anhanguera. Ato contínuo, os agentes públicos realizaram buscas pelo veículo e pelas bagagens dos passageiros, encontrando uma porção de maconha, pensando quarenta e sete gramas, na mochila de STEFANI CRISTINA.

A ré, em seu interrogatório, confessou que transportava as drogas, afirmando que era para consumo dela e do namorado dela.

Estando a confissão em harmonia com os demais elementos de prova, a condenação é medida de rigor.

Nos termos da manifestação ministerial, porém, incide o § 3º do art. 33 do(a) SISNAD, uma vez que o destino da droga era para consumo de terceiro (o namorado).

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, que não a prejudicam, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, 6 meses de detenção e pagamento de 700 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, a atenuante da confissão não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo.

Não há causas de aumento ou diminuição a considerar.

Presentes os requisitos legais, impõe-se substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo.

Importa anotar, por fim, que o benefício é compatível com as circunstâncias do presente caso, que não apresenta contornos de gravidade diferenciada (mormente por conta da quantidade de droga), e com as condições pessoais favoráveis da ré, que é primária.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR STEFANI CRISTINA VIEIRA DA SILVA, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/06, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 6 meses de detenção e a pagar 700 dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos.

Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, ora deferida.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 29 de junho de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA